



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0811

DOM
2015- 04 - 01
Stockholm

Mål nr
T 6359-14

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2014-06-19 i mål T 10341-12, se bilaga A

KLAGANDE

Terése Sörslätt, 810824-7167
Lindvallsplan 8
117 36 Stockholm

Ombud: Advokaten Anna Edelhjelm
Torsgatan 13
111 23 Stockholm

MOTPART

Jacob Karlsson, 780921-1472
Väderkvarnsgatan 38 A
753 29 Uppsala

Ombud: Advokaten Maria Kardell
Sturegatan 16 A
114 36 Stockholm

SAKEN

Umgänge med barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten förordnar, med ändringen av tingsrättens dom i den delen, om följande umgänge mellan Åke Sörslätt, 110128-4618, och Jacob Karlsson. Åke ska ha rätt till umgänge med Jacob Karlsson
 - a) varje jämn helg under fyra timmar lördag och söndag i närvaro av umgängesstöd i Stockholm under tre månader och därefter
 - b) varje jämn helg under sex timmar lördag och söndag i närvaro av umgängesstöd i Stockholm under tre månader och därefter
 - c) varje jämn helg lördag och söndag mellan kl. 09.00 – 15.00 under sju månader och därefter

Dok.Id 1201816

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 671 09	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 90		09:00-15:00
		E-post: svea.avd8@dom.se		
		www.svea.se		

- d) varje jämn helg från söndag kl. 10.00 till måndag kl. 09.00 under tre månader, med hämtning hos Terése Sörslätt och lämning på Åkes förskola, och därefter
- e) varje jämn helg fredag kl. 15.30 till söndag kl. 14.00 under tre månader, med hämtning på Åkes förskola och lämning hos Terése Sörslätt, och därefter
- f) varje jämn helg fredag kl. 15.30 till måndag kl. 09.00, med hämtning och lämning på Åkes förskola,
- g) varannan julhelg från den 23 december kl. 14.00 till den 30 december kl. 14.00, med start julen 2017,
- h) varannan nyårshelg från den 30 december kl. 14.00 till den 6 januari kl. 14.00, med start nyåret 2018/2019,
- i) varannan påskhelg från onsdagen innan skärtorsdagen kl. 14.00 till annandag påsk kl. 14.00, med start påskan 2018,
- j) en plus en vecka sommaren 2017 och en plus en plus en vecka somrarna därefter.
- k) Vid de tillfällen som Åke inte hämtas och lämnas vid förskolan ska han hämtas och lämnas hos Terése Sörslätt.
- l) Åke ska årligen ha rätt till fyra veckors obruten samvaro med Terése Sörslätt som senast den 15 mars varje år ska meddela Jacob Karlsson vilka veckor hon avser att ha semester.

2. Denna dom ska gälla omedelbart och utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Genom tingsrättens dom den 19 juni 2014 är det avgjort att Terése Sörslätt ska ha ensam vårdnad om Åke. Terése Sörslätt har i hovrätten yrkat att umgänget mellan Åke och Jacob Karlsson ska inskränkas helt.

Jacob Karlsson har bestritt yrkandet.

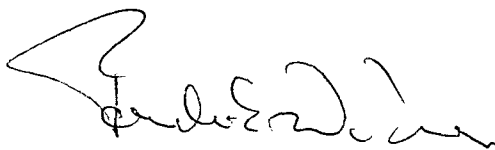
Under handläggning i hovrätten har parterna kommit överens om umgänge i enlighet med vad som framgår av domslutet och av bilaga B. Parterna har begärt att hovrätten meddelar dom i enlighet med överenskommelsen.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten finner att det är till Åkes bästa att förordna i enlighet med det parterna har kommit överens om i fråga om umgänge. Hovrätten bedömer att det finns skäl för att förordnandet ska gälla utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C

Överklagande senast 2015-04-29.



I avgörandet har deltagit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen Katarina Pahlsson och tf. hovrättsassessorn Evelina Sandgren, referent.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2014-06-19
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
T 10341-12

PARTER

KÄRANDE

Sten JACOB Karlsson, 780921-1472
Väderkvarnsgatan 38 A Lgh 1001
753 29 Uppsala

Ombud: Advokat Maria Kardell
Advokatbyrån Kardell & Rittsél AB
Sturegatan 16 A ö.g.
114 36 Stockholm

SVARANDE

Anna TERÉSE Sörslätt, 810824-7167
Lindvallsplan 8
117 36 Stockholm

Ombud: Advokat Anna Edelhjelm
Lindblom Edelhjelm Advokatbyrå HB
Torsgatan 13, 4 tr
111 23 Stockholm

DOMSLUT

1. Jacob Karlssons yrkande om gemensam vårdnad ogillas.
2. Jacob Karlssons yrkande om ensam vårdnad ogillas.
3. Åke Sörslätt ska ha umgänge med Jacob Karlsson
 - a. varje ojämnhelg under fyra timmar lördag och söndag i närvaro av umgängesstöd under två månaders tid och därefter
 - b. varje ojämnhelg under sex timmar lördag och söndag i närvaro av umgängesstöd under tre månaders tid och därefter
 - c. varje ojämnhelg fredag efter förskolans slut t.o.m. måndag morgon vid förskolans början.
 - d. vartannat jullov, från och med den 23 december till och med den 30 december, med start år 2015.

Dok.Id 1345065

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
08-561 651 40
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax
08-561 650 01

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2014-06-19

T 10341-12

e. varannan nyårshelg, från och med den 30 december till och med den 6 januari med start nyåret 2014/2015.

f. varannan påskledighet från och med skärtorsdagens eftermiddag, till och med annandag påsk, med start år 2015.

g. fyra veckors sommarumgänge fördelade på två perioder om två sammanhängande veckor åt gången med start sommaren 2015. Jacob Karlsson ska senast den 31 mars varje år meddela Terése Sörslätt vilka veckor som önskas.

BAKGRUND

Terése Sörslätt och Jacob Karlsson träffades år 2007 i Uppsala där de båda studerade, Terése Sörslätt till barnmorska och Jacob Karlsson till läkare. År 2008 flyttade de ihop och året därpå flyttade de till en större lägenhet. År 2010 separerade paret och i samband med separationen konstaterade Terése Sörslätt att hon var gravid. Det gemensamma barnet Åke föddes i januari 2011 och är idag ca tre och ett halvt år gammal. Terése Sörslätt har sedan Åkes födelse haft ensam vårdnad om Åke och parternas kontakter med varandra har varit begränsade.

Tingsrätten har meddelat interimistiska beslut i frågan om Åkes umgänge med sin pappa Jacob Karlsson den 24 september och den 20 december 2012 samt den 29 november 2013.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Jacob Karlsson

Vårdnad

Tingsrätten ska i första hand förordna om gemensam vårdnad om Åke och i andra hand att Jacob Karlsson ska tillerkännas ensam vårdnad om Åke.

Umgänge

Tingsrätten ska tillerkänna Åke umgänge med Jacob Karlsson enligt följande.

- Varannan helg under fyra timmar lördag och söndag i närvaro av umgängesstöd under två månaders tid och därefter
- varannan helg under sex timmar lördag och söndag med hämtning och lämning i närvaro av umgängesstöd under tre månaders tid och därefter
- varje ojämn helg fredag efter förskolans slut t.o.m. måndag morgon vid förskolans början.

Vad gäller umgänge under lov har Jacob Karlsson yrkat att tingsrätten ska tillerkänna Åke umgänge med honom enligt följande.

- Vartannat jullov, från och med den 23 december till och med den 30 december, med start år 2015.
- Varannan nyårshelg, från och med den 30 december till och med den 6 januari med start nyåret 2014/2015.
- Varannan påskledighet från och med skärtorsdagens eftermiddag, till och med annandag påsk, med start år 2015.
- Fyra veckors sommarumgänge fördelade på två perioder om två sammanhängande veckor åt gången med start sommaren 2015. Jacob ska senast den 31 mars varje år meddela Terése Sörslätt vilka veckor som önskas.

Terése Sörslätt

Vårdnad

Terése Sörslätt bestrider Jacob Karlssons yrkanden om vårdnad.

Umgänge

Terése Sörslätt bestrider Jacob Karlssons yrkanden om umgänge.

GRUNDER

Jacob Karlsson

Vårdnad

Terése Sörslätt är olämplig som ensam vårdnadshavare för Åke och det är förenat med Åkes bästa att Jacob Karlsson och Terése Sörslätt har gemensam vårdnad om Åke. Om vårdnaden inte ska vara gemensam är Jacob Karlsson mer lämplig som ensam vårdnadshavare än vad Terése Sörslätt är i och med att eventuella samarbetssvårigheter beror på Terése Sörslätt. Jacob Karlsson skulle uppmuntra ett umgänge mellan Åke och Terése Sörslätt.

Umgänge

Det är förenat med Åkes bästa att han tillerkänns umgänge med Jacob Karlsson.

Terése Sörslätt

Vårdnad

Jacob Karlsson är olämplig som vårdnadshavare och parterna kan inte samarbeta avseende Åke.

Umgänge

Det är för närvarande inte förenat med Åkes bästa att han tillerkänns umgänge med Jacob Karlsson, inte ens i närvaro av umgängesstöd.

UTVECKLING AV TALAN

Jacob Karlsson

Jacob Karlsson och Terése Sörslätt fick det gemensamma barnet Åke i januari 2011. Parterna hade då separerat men Jacob Karlsson hade för Terése Sörslätt förklarat att om hon bestämde sig för att föda Åke så ville han vara delaktig. I början när Åke hade fötts fick Jacob Karlsson träffa Åke på bl.a. caféer i närvaro av Terése Sörslätt och han träffade Åke ca två timmar varje vecka. Jacob Karlsson upplevde dock att Terése Sörslätt inte ville att Åke skulle få ha umgänge med Jacob Karlsson i den utsträckning han önskade varför han i juli 2012 gav in ansökan om stämning till tingsrätten. I samband med att Jacob Karlsson gav in stämningsansökan fick han reda på att Terése Sörslätt skulle flytta till Gotland med sin nuvarande sambo och Åke. När stämningsansökan gavs in var hans avsikt att Åke skulle få umgänge med honom varje vecka men det yrkandet justerades till varannan vecka med anledning av Terése Sörslatts flytt till Gotland. Tingsrätten beslutade i september 2012 om umgänge för Åke med Jacob Karlsson varannan helg och att Jacob Karlsson under den tiden skulle

få vara själv med Åke. Det beslutade umgänget har aldrig fungerat. På Terése Sörslätts initiativ minskades därför umgänget. Jacob Karlsson har pendlat till Gotland från England men tyvärr har Terése Sörslätt ofta ställt in umgänget med väldigt kort varsel och ofta under förevändningen att Åke har varit sjuk. Jacob Karlsson har försökt att få läkarintyg avseende Åkes sjukdom men har hittills bara fått ett läkarintyg. Under våren 2013 fungerade dock umgänget ganska bra men sedan sommaren 2013 har det verkligen krånglat. Det var under sommaren 2013 som Terése Sörslätt först förde fram påståenden om att Jacob Karlsson utsatt Åke för sexuella övergrepp. I november 2013 beslutade tingsrätten på nytt att Åke skulle tillerkännas visst umgänge, denna gång med umgängesstöd, med Jacob Karlsson. Det beslutade umgänget kom till stånd först i april 2014 och då hade Jacob Karlsson inte träffat Åke på sex månader.

Jacob Karlssons uppfattning är att parterna kan samarbeta om Åke i och med att det tidigare har funnits perioder under Åkes liv då de har gjort det. Om parterna skulle få gemensam vårdnad om Åke skulle han inte ha problem att samarbeta med Terése Sörslätt utan eventuella samarbetssvårigheter skulle bero på henne. Mot den bakgrunden har Jacob Karlsson även framställt yrkandet om ensam vårdnad.

Terése Sörslätt har i målet framfört anklagelser om att Jacob Karlsson under deras förhållande ska ha misshandlat Terése Sörslätt både psykiskt och fysiskt, att han har kränkt henne samt att han har haft ett alkohol- och sexmissbruk. De påståendena är helt grundlösa och Jacob Karlsson har inte på något sätt misshandlat eller kränkt Terése Sörslätt och han har heller inte haft något alkohol- och sexmissbruk. Den förundersökning avseende misshandel som initierades har sedermera lagts ner av åklagaren. Det finns heller inte någon sanning i Terése Sörslätts påståenden om att Jacob Karlsson ska ha utsatt Åke för sexuella övergrepp.

Terése Sörslätt

Terése Sörslätt och Jacob Karlsson träffades under studietiden i Uppsala och redan under det första året av deras förhållande började Jacob Karlssons psykiska och fysiska

misshandel av Terése Sörslätt och den fortsatte under parternas hela förhållande. Det blev även klart för Terése Sörslätt att Jacob Karlsson hade ett alkohol- och sexmissbruk. Parterna levde tillsammans och försökte lösa sina problem och gick bl.a. i parterapi. Jacob Karlsson sökte även hjälp för egen del. Ungefär samtidigt uppsökte Terése Sörslätt själv en terapeut för att ta sig ur relationen med Jacob Karlsson och 2010 avslutades den på hennes initiativ. När Jacob Karlsson fick reda på att Terése Sörslätt var gravid ville han att hon skulle göra abort och han var även beredd att ge henne ekonomisk kompensation för att hon skulle göra abort. När Jacob Karlsson förstod att Terése Sörslätt hade för avsikt att behålla barnet var hans inställning att han skulle ha barnet hälften av tiden.

Terése Sörslätt frågade Jacob Karlsson om han ville närvara under förlossningen och han sa först nej för att sedan ändra sig. Terése Sörslätt beslutade sig för att hennes sambo Daniel Christakopoulos skulle närvara vid förlossningen och inte Jacob Karlsson. Några timmar efter det att Åke fötts kom Jacob Karlsson på besök på sjukhuset men det blev inte något lyckat besök eftersom Jacob Karlsson inte förstod Åkes behov som nyfödd. Terése Sörslätt befarade även att Jacob Karlsson skulle komma och besöka henne och Åke utan hennes tillstånd eftersom Jacob Karlsson arbetade på det sjukhus där hon var inlagd, hade ett passerkort dit och därmed kunde ta sig in i lokalerna.

Umgänget mellan Åke och Jacob Karlsson inleddes när Åke bara var någon vecka gammal men det fungerade inte bra. Jacob Karlsson uppträdde arrogant och hotfullt mot Terése Sörslätt och Åke. Terése Sörslätt tog hjälp av BVC för att få assistans med umgänget och det resulterade i ett umgänge om två timmar varje vecka.

Sommaren 2012 beslutade sig Terése Sörslätt och Daniel Christakopoulos för att flytta till Gotland. Flytten gjordes eftersom de behövde ett annat boende då de väntade ett gemensamt barn. De hade försökt byta Terése Sörslatts befintliga lägenhet i Stockholm till en annan men utan framgång. Bytet hade inte något att göra med att försöka försvåra för Åkes umgänge med Jacob Karlsson. Efter det att tingsrätten beslutade om

umgänge för Åke med Jacob Karlsson i september 2012 märkte Terése Sörslätt och Daniel Christakopoulos att Åke inte mår bra av det umgänget. Åke fick mardrömmar, ångest och ett sexualiserat beteende. Att Åke fick ett förändrat beteende uppmärksammades även av förskolan. En orosanmälan gjordes i november 2012. Mot den bakgrunden ville Terése Sörslätt under hösten 2012 att tingsrätten skulle ändra det tidigare meddelade beslutet avseende umgänge men tingsrätten gjorde inte någon ändring. Terése Sörslätt uppmärksammade att Åkes fortsatta umgänge med Jacob Karlsson medförde att Åke mår allt sämre och under hösten 2013 vände hon sig till en barnpsykolog. Det resulterade i att Åke fick en remiss till BUP i Stockholm varför Terése Sörslätt och Daniel Christakopoulos beslutade sig för att flytta tillbaka till Stockholm. Ungefär samtidigt beslutade tingsrätten att Åke skulle ha rätt till umgänge med Jacob Karlsson i närvaro av umgängesstöd. Åke påbörjade i början av 2014 s.k. bedömningssamtal med psykologen Boel Holmgren som efter bedömningssamtalen konstaterade att Åke har ett trauma som på något sätt är relaterat till Jacob Karlsson. Varje gång som Åke har haft umgänge med Jacob Karlsson har Boel Holmgren märkt en tydlig förändring i Åkes mående. Åke har ett behov av att behandla detta trauma och Boel Holmgrens rekommendation är att Åke inte har något umgänge med Jacob Karlsson under den tid som behandlingen äger rum. När BUP säger att det är okey att Åke umgås med sin pappa Jacob Karlsson är det okey även för henne.

BEVISNING

Fria partsförhör har hållits med Jacob Karlsson och Terése Sörslätt. Vittnesförhör har på Jacob Karlssons begäran hållits med hans far och mor, Göran och Lena Karlsson, hans bror, Henrik Karlsson, och hans vän Anders Holmström. På Jacob Karlssons begäran har vittnesförhör även hållits med umgängesstödjaren Anneli Lundblad Nielsen. Vittnesförhör har på Terése Sörslatts begäran hållits med hennes sambo, Daniel Christakopoulos, och hennes far, Kjell Sörslätt. På Terése Sörslatts begäran har vittnesförhör även hållits med Cecilia Ekholm Karlsson, barnmorska, och Boel Holmgren, psykolog.

Parterna har även åberopat viss skriftlig bevisning, däribland en SoL-utredning gjord på Gotland och daterad i januari 2014, ett särskilt yttrande från familjerätssekreteraren J Blom på Gotland och en orosanmälan gjord av Jacob Karlsson. Jacob Karlsson har åberopat syn på videoklipp inspelade av honom. Båda parter har åberopat den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som Region Gotland i samråd med Uppsala kommun givit in i målet.

Jacob Karlsson har i samband med det fria partsförhöret med honom uppgett att vad som framkommit under sakframställan är korrekt och har lagt till bland annat följande. Hans och Terése Sörslatts förhållande blev destruktivt och han upplevde att han var väldigt kontrollerad av Terése Sörslätt. Det stämmer inte som hon säger att han utsatt henne för psykisk och fysisk misshandel eller några kränkningar. Han har heller inte haft något problem med alkohol- eller sexmissbruk. Han har alltid haft ett jobb som han klarat av att sköta. Han har självklart inte heller givit Åke någon form av narkosmedel vid något tillfälle. Han har när han fick reda på att Terése Sörslätt var gravid aldrig erbjudit henne någon form av kompensation för att hon skulle göra abort. Tvärtom, han underströk att om hon bestämde sig för att behålla barnet skulle han ta fullt ekonomiskt och socialt ansvar. Han har alltid haft ett begränsat umgänge med Åke, i början var det bara några timmar och det längsta han någonsin träffat Åke är knappt sju timmar. De umgängestillfällen han har haft med Åke upplever han dock har fungerat bra. Åke är en glad och pigg pojke som vill hitta på saker och han bedömer att Åke är ett adekvat utvecklat barn. Han har själv gjort en orosanmälan avseende Åke eftersom BUP är av uppfattningen att Åke har utsatts för någon form av övergrepp. Han vet att han inte har utsatt Åke för något övergrepp så antingen har någon annan gjort det eller så har Åke bibringats den uppfattningen av någon. Oavsett vilket är det en otroligt allvarlig situation vilket har lett till att han gjort orosanmälan.

Terese Sörslätt har i samband med det fria partsförhöret med henne uppgett att vad som framkommit under sakframställan är korrekt och har lagt till bland annat följande. Hon märkte tidigt i förhållandet med Jacob Karlsson att han hade en mjuk och en hård sida. Den först riktiga misshandeln av henne var nyårsafton 2007/2008 då Jacob Karlsson

bar henne på ryggen och sedan svingade runt henne så att hon slog en tå i en lyckstolpe så att hon bröt tåleden på den aktuella tån. Jacob Karlsson brukade också titta på porr på internet och under hösten 2008 började han kissa på henne i samband med att de duschade tillsammans. Jacob Karlsson förstod senare att han hade problem med ett sexmissbruk och sökte hjälp för det men avbröt kort därefter hjälpen. – I samband med Åkes förlossning kom Jacob Karlsson till sjukhuset och ville ha ut Åke till sig. Hon sa att det inte gick eftersom Åke var så liten och var beroende av henne och då blev Jacob Karlsson vansinnig.

Det förhållandet att hon och hennes sambo Daniel Christakopoulos sedermera beslutade sig för att flytta till Gotland berodde på att de hade ett behov av en större lägenhet, inte på att hon ville försvåra för Åkes umgänge med Jacob Karlsson. Jacob Karlsson kom också till Gotland och umgänget fortsatte där. När Åke kom tillbaka från umgängen med Jacob Karlsson var han dock inte sig själv utan ibland var han helt apatisk för att vid andra tillfällen ha varit fruktansvärt ledsen och skrikit. Åke har under lekar även stoppat in sin tunga i Daniel Christakopoulos mun eller slickat henne upp längs armen och på halsen som en hund. Något som Åke aldrig har gjort tidigare. Efter ett umgängestillfälle kunde hon inte väcka Åke och hon misstänkte att Jacob Karlsson hade givit honom någon form av narkosmedel. Hon ringde efter ambulanshelikopter och på sjukhuset tog personalen ett drogtest på Åke men inte något test avseende narkosmedel. Hon vet därför inte vilket medel som han kan ha fått i sig. Efter ett annat umgängestillfälle var han okontrollerbar i upp till en halvtimme och det hände också att dagispersonalen ringde och bad att han skulle hämtas hem från dagis eftersom han inte mådde bra. Åke har efter umgängestillfällena med Jacob Karlsson under sommaren 2013 även blivit rädd för att gå på toaletten och bli torkad i rumpan och han har därför blivit förstoppad. Det har varit så många gånger som Åke har förändrats i nära anslutning till umgängen med Jacob Karlsson. Åke har betett sig konstigt på andra sätt också. Han har slagit med sin kropp, han har lagt sig med rumpan upp och sagt *medicin i rumpan*. Han har sagt *hjälp mig, rädda mig* och uttalat att *Jacob är dum, Jacob slåss och Jacob pussas*. Hon och Daniel Christakopoulos flyttade tillbaka till Stockholm i början på år 2014 för att Åke skulle kunna träffa en

psykolog vid BUP i Stockholm. När Åkes umgänge med Jacob Karlsson upphörde under hösten 2013 och våren 2014 blev Åke mycket bättre och även personalen på förskolan regerade och tyckte att Åke hade blivit mycket bättre.

Boel Holmgren, barnpsykolog på BUP, har under vittnesförhör med henne berättat i huvudsak följande. Hon har sedan januari i år träffat Åke totalt ca 15 gånger och det med anledning av en remiss från BUP i Visby. Innan hon träffade Åke var hon också i kontakt med Terése Sörslätt som uttryckte oro över Åkes mående. Hon hade tre stycken inledande bedömningssamtal med Åke vilka följdes av fem stycken samtal för att göra en så kallad traumabedömning. Vid samtalen fick Åke leka, prata och titta på nallekort. Vid samtalen var Åke väldigt uppe i varv precis när han kom för att sedan lugna ner sig och hon kunde då prata med honom. Om hon när Åke lugnat ner sig frågade honom om Jacob Karlsson blev Åke väldigt uppe i varv igen och det gick inte att prata med honom; han stängde av. BUP i Visby hade skrivit vissa saker som gjorde att det kunde finnas anledning att tro att Åke kan ha en neuropsykiatrisk diagnos men hon bedömer att så inte fallet eftersom Åke, när han inte är uppe i varv, beter sig som en adekvat och lugn treåring. Hennes bedömning är att Åke är väldigt stressad och att Åkes stress på något sätt är kopplad till Jacob Karlsson. Hon vet dock inte vad det är i relationen mellan Åke och Jacob Karlsson som föranleder Åkes stress, det Åke har sagt är att Jacob Karlsson inte är snäll och att han är arg. I övrigt undviker Åke att tala om Jacob. Sedan Åke under våren träffat Jacob Karlsson i samband med umgängestillfällena har hon märkt att Åke blivit mer uppe i varv. Efter umgängestillfället för två veckor sedan började Åke stamma och pipa samt började blinka. Hennes bedömning är att detta är stressreaktioner från Åke som är kopplade till de senaste umgängestillfällena med Jacob Karlsson och hon överväger att göra en orosanmälan med anledning av detta. Det beteende Åke uppvisar kan inte bero på att Åke påverkas negativt av Terése Sörslätt eller att Åke påverkas negativt av att han i sig har ett begränsat umgänge med Jacob Karlsson. Den oro och ångest som Åke uppvisar är för stor för att kunna bero på enbart någon av de två faktorerna. Åke behöver hjälp för att bli lugn och känna sig trygg. För att Åke ska må bättre är det nödvändigt att han går i traumabehandling. En traumabehandling skulle genomföras vid en specialenhet i Rosenlund men just nu kan

de inte ta emot Åke eftersom han är för stressad. Syftet med hennes samtal med Åke just nu är att lugna ner honom. Hennes bedömning är att umgänget mellan Åke och Jacob Karlsson gör att Åke blir mer stressad och inte kan finna det lugn han behöver varför han inte kan ha ett umgänge med Jacob Karlsson så länge som han går i behandling. Hon skulle säga nej till fortsatt behandling om Åke får umgänge med Jacob Karlsson eftersom det försvårar en behandling. Just nu har hon samtal med Åke för att lugna ner honom så att det framöver går att genomföra en traumabehandling med Åke. Det är svårt att säga hur lång tid en traumabehandling kan ta eftersom det beror på hur väl barnet svarar på behandlingen. Det kan ta från ett halvår upp till flera år.

DOMSKÄL

Utgångspunkten för tingsrättens bedömning är att det är barnets intresse som ska sättas främst. Barnperspektivet uttrycks bl.a. i portalparagrafen i 6 kap 2 a§ föräldrabalken; i bestämmelsen anges att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrar eller en förälders behov av kontakt med barnet (prop 2005/2006:99 s. 85).

Vad som är bäst för barnet bedöms i varje enskilt fall utifrån de föreliggande omständigheterna. Enligt den angivna lagbestämmelsen ska det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fästas avseende särskilt vid, såvitt nu är aktuellt, risken för att barnet far illa liksom barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Vårdnadsfrågan

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få till stånd en ändring i vårdnaden ska rätten enligt 6 kap. 5 § första stycket föräldrabalken, besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt

en av föräldrarna. Vid ställningstagande huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten, enligt samma paragrafs andra stycke, särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det är i och för sig möjligt att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja men det måste alltid göras en prövning av skälen för motståndet. Särskilt angeläget är det om motståndet mot gemensam vårdnad har sin grund i förhållanden såsom våld eller andra former av övergrepp från den andre förälderns sida. I förarbetena anförs bland annat följande (prop. 2005/06:99s. 49 f., bet. LU27 s.18f.)

Enligt regeringens mening bör gemensam vårdnad normalt förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna.

Gemensam vårdnad kan alltså vara oförenligt med barnets bästa, även om konflikten mellan föräldrarna inte kan sägas vara så djup och svår att det är omöjligt för dem att samarbeta. Vad som är barnets bästa bör i varje enskilt fall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och någon presumtion för eller emot gemensam vårdnad bör inte gälla. Som framhölls vid 1998 års vårdnadsreform måste möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja över huvud taget användas med stor försiktighet och lyhördhet.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2007 s. 382 uttalat att gemensam vårdnad får anses förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas utan att det uppstår konflikter som drabbar barnet. Det krävs att föräldrarna kan ta ett gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andre föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämkas samman sin uppfattning med den andre är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte, enligt rättsfallet, utesluta gemensam vårdnad om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.

Det är tingsrättens uppriktiga förhoppning att Terése Sörslätt och Jacob Karlsson med tiden och innan Åke har hunnit bli vuxen ska kunna få till stånd ett fungerande samarbete om Åke men vad gäller nutiden gör tingsrätten följande bedömning.

Parterna levde i en relation som båda uttryckt blev dålig och vid tiden för Åkes tillblivande var relationen dessutom på upphällningen. När sedan Terése Sörslätt blev medveten om att hon var gravid hade relationen helt upphört sedan en tid tillbaka. Parterna har, som så ofta i denna typ av tvist, olika beskrivningar av verkligheten och vad som förevarit dem emellan men klart står i alla fall att Terése Sörslätt, sedan hon blev gravid, inte har någon tillit till Jacob Karlsson. Det har inte heller förekommit något egentligt samarbete mellan parterna sedan Åke föddes. Anledningarna därtill är troligen att hänföra till båda parter och deras tidigare icke fungerande relation men faktum kvarstår. Inte heller har det vuxit fram någon tillit under åren som gått sedan Åke föddes, vilket bland annat torde bero på att Åke enligt Terése Sörslätt, mått dåligt av de umgängen som förevarit mellan honom och hans pappa. Den misstro som Terése Sörslätt uppenbart har gentemot Jacob Karlsson kan i sin tur speglas i Jacob Karlssons misstro gentemot Terése Sörslätt i det att han så sent som i mars 2014 gjorde en orosanmälan angående Åke. Parterna har uppenbarligen också olika syn på hur Åke mår och vilken behandling han behöver. Terése Sörslätt har återvänt till Stockholm från Gotland för att Åke ska kunna utredas adekvat hos BUP i enlighet med rekommendation från bland annat de familjerättssekreterare som genomförde den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som tingsrätten förordnat om. Enligt deras bedömning är det troligt att många beslut behöver fattas runt detta och de gör bedömningen att eftersom föräldrarna inte har visat att de kan samarbeta hitintills föreligger det en risk att Åkes behov av hjälp skulle försenas eller inte tillgodoses om vårdnaden skulle vara gemensam. Med beaktande av det nu sagda gör tingsrätten bedömningen att det i nuläget inte föreligger några som helst förutsättningar för Jacob Karlsson och Terése Sörslätt att ha gemensam vårdnad om Åke. Jacob Karlssons yrkande härom ska således lämnas utan bifall.

Jacob Karlsson har vid sådant förhållande yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad om Åke och till grund härför anført att han har de bästa förutsättningarna att tillse att Åke får tillgång till båda sina föräldrar. I denna del gör tingsrätten den bedömningen att ett barn om tre och ett halvt år som bott hela sitt liv i med sin mamma i en miljö

som det enligt vad som framkommit i målet inte är något fel på, inte ska byta vårdnadshavare eller flyttas på till en pappa som han faktiskt inte ens övernattat hos en enda gång under sin livstid. Jacob Karlssons yrkande om ensam vårdnad ska således även det lämnas utan bifall.

Tingsrätten understryker dock det som utredarna redan sagt i sin utredning och det är att Jacob Karlssons önskan om insyn i Åkes liv bör tillgodoses genom fullmakter av modern.

Umgängesfrågan

Jacob Karlsson har yrkat att han ska tillerkännas umgänge med Åke först med umgängesstöd, sedan utan umgängesstöd men med kontaktperson vid hämtning och lämning och därefter – efter fem månader – sedvanliga veckosluts- och lovumgången.

I 6 kap 15 § första stycket föräldrabalken stadgas att ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Det närmare innehållet i umgänget ska bestämmas utifrån omständigheterna i det särskilda fallet och utformas med hänsyn till barnets bästa. Umgänget är till för barnet och inte för föräldern. Det är följaktligen barnets intresse och behov av att träffa bägge sina föräldrar som är avgörande, inte föräldrarnas önskan om att träffa sina barn, rättviseskäl eller andra omständigheter. Lagstiftarens utgångspunkt är att det normalt sett är bra för ett barn att träffa och umgås med båda sina föräldrar, även om de inte bor tillsammans. I denna del är det viktigt att ingen av föräldrarna aktivt motverkar att överenskommet eller beslutat umgänge. Förhållandena kan dock vara sådana att det är bäst för barnet att umgänget villkoras på olika sätt, begränsas eller inte alls förekommer.

Till grund för sin bedömning i förevarande fall har tingsrätten förutom parternas och vittnenas uppgifter vid huvudförhandlingen de uppgifter som framkommit vid SoL-utredning och vid familjerättens vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Det har framkommit att orosanmälningar har gjorts vid ett flertal tillfällen beträffande Åke men det har också framkommit att Åke är en pojke med mycket fart, oro och ängslan

och att man inte vet om det beror på livssituationen eller egna svårigheter. Åke behöver hjälp med sociala interaktioner med andra barn och har svårt med sin impulskontroll. På förskolan på Gotland hade han en egen resursperson som gav honom det extra stöd han behövde. Sedan december 2013 har personalen på förskolan på Gotland kunnat se att Åke gjorde framsteg och var gladare och fungerade bättre. Av SoL-utredningen framgår vidare att alla runt Åke är eniga om att Åke har en problematik, kanske av neuropsykiatrisk karaktär men att det är svårt att diagnosticera eftersom han är så liten. Man har dock understrukt att det är av yttersta vikt att Åke får den hjälp han behöver men att det också är viktigt att hans hela omgivande familj erbjuds hjälp och stöd. SoL-utredningen avslutades utan insats då Åke och hans familj flyttade till Stockholm. BUP Gotland skickade därefter en remiss till BUP Globen för en bedömning av Åke. Det är den bedömning som psykologen Boel Holmgren har gjort.

I frågan om umgänge gjorde utredarna i december 2013 den bedömningen att ett umgänge i dagsläget ska ske med umgängesstöd, såsom tingsrätten tidigare förordnat. Enligt utredarna kunde ett umgänge utan umgängesstöd inte föreslås innan BUP har utrett Åke. Utredarna föreslog också ett umgänge fyra timmar lördag eller söndag varannan helg under totalt tre månader och därefter under sex timmar lördag eller söndag varannan helg med hämtning och lämning i närvaro av kontaktperson.

Psykologen Boel Holmgren på BUP Globen har visserligen sagt att Åke inte bör umgås med sin pappa under tid som han behandlas för det trauma som han uppenbarligen har varit utsatt för men eftersom man inte vet vad/vilket traumat är kan det vara helt andra orsaker till Åkes oro än det förhållande att han träffar sin pappa. Av umgängesstödet vittnesuppgifter har ju dessutom framgått att det gått bra när Åke har träffat sin pappa och när de varit ute och gått har det också hänt att Åke tagit pappas hand. Vid sådant förhållande finner tingsrätten att det måste vara till Åkes bästa att han får träffa sin pappa och att det inte görs något uppehåll i det umgänge som kom igång i början av april i år. Jacob Karlsson ska således tillerkännas yrkat umgänge med Åke om än umgängesstödet ska vara med längre än vad Jacob Karlsson själv yrkat.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2014-06-19

T 10341-12

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga (DV 401)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast
den 10 juli 2014.

Anna-Lena Järvstrand

I avgörandet har förutom rådmannen Anna-Lena Järvstrand (skiljaktig i frågan om
umgänge) deltagit nämndemännen Katarina Annerstedt Heino och Christina Wünsche

(Skiljaktig mening, se nästa sida)

Rättens ordförande är skiljaktig i frågan om umgänge och vill ogilla Jacob Karlssons yrkande om umgänge. Hon anför följande.

Jacob Karlsson har yrkat att han ska tillerkännas umgänge med Åke först med umgängesstöd, sedan utan umgängesstöd men med kontaktperson vid hämtning och lämning och därefter – efter fem månader – sedvanliga veckosluts- och lovumgängen.

I 6 kap 15 § första stycket föräldrabalken stadgas att ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Det närmare innehållet i umgänget ska bestämmas utifrån omständigheterna i det särskilda fallet och utformas med hänsyn till barnets bästa. Umgänget är till för barnet och inte för föräldern. Det är följaktligen barnets intresse och behov av att träffa bägge sina föräldrar som är avgörande, inte föräldrarnas önskan om att träffa sina barn, rättviseskäl eller andra omständigheter. Lagstiftarens utgångspunkt är att det normalt sett är bra för ett barn att träffa och umgås med båda sina föräldrar, även om de inte bor tillsammans. Förhållandena kan dock vara sådana att det är bäst för barnet att umgänget villkoras på olika sätt, begränsas eller inte alls förekommer.

Till grund för sin bedömning i förevarande fall har jag, förutom parternas och vittnenas uppgifter vid huvudförhandlingen, lagt de uppgifter som framkommit vid SoL-utredning och vid familjerättens vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Det har framkommit att orosanmälningar har gjorts vid ett flertal tillfällen beträffande Åke och bland annat gjorde förskolan en i november 2012 då personalen såg en tydlig förändring i Åkes beteende efter de helger han haft kontakt med Jacob Karlsson. Åke var ledsen, orolig och otröstlig. Han ropade efter modern *mamma inte där, vill inte och åh-nej*. Personalen fann honom avskärmad och de fick ingen ögonkontakt. Han var utåtagerande, knuffades och kastade leksaker. Över jul och nyår var Åke borta pga. sjukdom. Mellan januari och mars 2013 var det stökigt runt Åke. Han var ledsen vid i stort sett varje lämning; i slutet av mars började de fungera bättre. Från mars till sommaren inföll ett antal perioder då Åke var stökig, vilket i och för sig inte är ovanligt för barn i den ålder han då var. Strax innan sommaren var det rörigt på

förskolan med sjukdom och vikarier. Åke var då mer stökig. I början av december började Åke göra stora framsteg. Han började ta kontakt med de andra barnen och leken fungerade bättre även om en vuxen var med som stöd. Åke var mycket gladare, övergångar och förändringar fungerade mycket bättre och på eget initiativ berättade han om saker som han gjort hemma. I SoL-utredningen har vidare framkommit att förskolan tror att föräldrarnas behöver stöd i bland annat gränssättning för ett barn med de behov som Åke har. Förskolan upplever att familjens situation är väldigt komplex och har förståelse för det. Förskolan har haft flera spontana möten och telefonsamtal med mamman. Man upplever inte att familjen får det stöd den behöver och att ärendet har tagit onödigt lång tid. Förskolan tänkte då först på Åke och hans behov.

Specialpedagogen på BUP Gotland har i SoL-utredningen givit uttryck för att Åke är en pojke med särskilda behov. Han har ett stort behov av trygghet och förutsägbarhet. Åke har svårt att dela med sig och behöver träna mycket i samspelet, först utifrån en till en situation för att sedan bjuda in annat barn. Från BUPs sida fanns då tankar på att ordna särskilt stöd för Åke och hans familj, exempelvis samspelsbehandling. Under rubriken Analys finns bland annat följande att läsa i SoL-utredningen.

Det är alltid svårt för ett barn när föräldrarna befinner sig i tvist med varandra. I Åkes fall har han aldrig fått eller kunnat bygga upp en riktig relation till sin biologiska pappa. Alla runt Åke är samstämmiga i att Åke har en problematik, kanske av neuropsykiatrisk karaktär. Eftersom han är så liten är det svårt att diagnosticera. Det viktiga är dock inte diagnosen utan att Åke får hjälp att hantera situationerna både hemma, i förskolan och med kamraterna.

Mamma Terese har beskrivit förhållandet till Åkes pappa som minst sagt dysfunktionellt. Hon har känt sig oerhört kränkt och beskriver olika situationer där hon farit illa. För att mamma Terese ska kunna gå vidare är det kanske nödvändigt med egen trauma- eller annan behandling för att hon ska kunna bearbeta sina upplevelser. Det är annars lätt att hennes upplevelser överförs till Åke och att Åkes känslor och behov tolkas på ett annat sätt än vad hans behov egentligen är.

Självklart ska Åke vara skyddad från att utsättas för övergrepp, oavsett vilken typ av övergrepp det handlar om. Det är mycket svårt att "bevisa" att övergrepp sker mot så små barn och eftersom Åke har särskilda svårigheter är det inte lätt att urskilja vad hans reaktioner bottnar i.

Anmälningarna angående Åke och hans beteenden och reaktioner är baserade på uppgifter från hans mamma, men det står klart att Åke har svårigheter och att han har särskildas behov. Det är av yttersta vikt att Åke får den hjälp han behöver men det är också viktigt att hans hela omgivande familj erbjuds hjälp och stöd. Det är inte ovanligt att två föräldrar som är i konflikt med varandra upplever verkligheten på helt olika sätt. Om det finns en så djup misstro mot den ene föräldern som det gör i det här fallet blir det extra svårt.

SoL-utredningen avslutar med att säga att eventuellt umgänge ska vara övervakat men i övrigt lämnar utredarna utredningen ifrån sig eftersom familjen flyttar till Stockholm.

När Åke väl kom till Stockholm kom det på psykologen Boel Holmgrens bord att göra en s.k. traumabedömning av Åke; en sådan ska föregå en eventuell traumabehandling. Vad hon då blev varse var att Åke reagerade negativt så snart pappa Jacob kom på tal och hon märkte även att Åke förändrades efter några helger i april då han hade haft umgänge med sin pappa. Efter första umgänget var det ganska avspänt men sedan kom han upp i varv och han började dessutom stamma, blinka och pipa, han fann inga ord. Efter senaste umgänget var Åke lugnare men väldigt trött.

Enligt Boel Holmgren har Åke en hög ångest, är överaktiv, har svårt att fokusera och stänger av ibland. Han blir stressad när pappa Jacob kommer på tal och yttrar sådant som att Jacob är arg och inte snäll. Hon har kunnat lägga märke till att umgänget med pappa Jacob gör Åke orolig och detta i kombination med hans egen stora oro, av anledning som ingen ännu vet, gör att Åke behöver behandlas. Under tiden för en sådan behandling är det Boel Holmgrens bestämda uppfattning att det inte är lämpligt att Åke umgås med sin pappa; inte ens med umgängesstöd.

Med beaktande av vad som framkommit i målet om Åkes oro och problematik finner även jag att det är av yttersta vikt att Åke ges möjlighet att genomgå en traumabehandling för att det ska kunna utrönas hur Åke kan hjälpas till ett bättre liv. Ett liv där han kan träffa både sin mamma och sin pappa. Jag sätter dock stor tilltro till vad psykologen Boel Holmgren sagt om att en sådan utredning ska äga rum utan att Åke under tiden umgås med Jacob Karlsson. Med beaktande härav och av att Jacob

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2014-06-19

T 10341-12

Karlsson själv inte ser att Åke har några problem, vilket framgår bland annat av SoL-utredningen, finner jag att Jacob Karlssons nu framställda yrkande om umgänge ska lämnas utan bifall.

Det är dock min förhoppning att Åke så snart han är färdigbehandlad ska kunna påbörja ett umgänge med sin pappa och att parterna själva ska kunna komma överens om det umgänget utan att blanda in tingsrätten. Det är också min förhoppning att Åkes mamma och pappa och familj i övrigt tar till sig vad utredarna lagt märke till, nämligen att det kan vara fler än Åke som behöver hjälp för att skapa en stabil och trygg situation för Åke i framtiden. Det är ju trots allt Åkes bästa det här handlar om.



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

Advokatbyrån Kardell & Rittsél AB

SVEA HOVRÄTT
Rotel 0811INKOM: 2015-03-30
MÅLNR: T 6359-14
AKTBIL: 28

Telefax

Att: Hovrätten, Rotel 0811
Att; Referent Evelina Sandberg
Ang. mål nr T 6359-14

Faxnr: 08/ 561 671 09

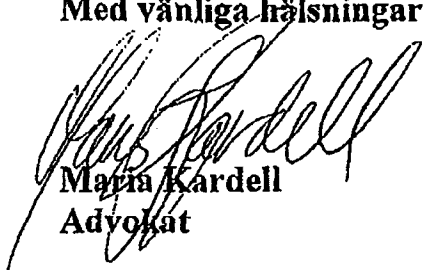
Datum: 2015-03-29

Meddelande:

OBS! Brådskandel!

Parterna har nått en överenskommelse i ovanstående mål i enlighet med bifogad bilaga. Parterna hemställer därför om att huvudförhandlingen den 30-31 mars ställs in.

Med vänliga hälsningar



Maria Kardell
Advokat

Advokatbyrån Kardell & Rittsél AB

Svea Hovrätt
Avdelning 08
Box 2290
103 17 Stockholm

T 6359-14

Terése Sörslätt./Jacob Karlsson

Egenskap av ombud för parterna får undertecknade ombud meddela att parterna har nått en samförståndslösning.

Parterna är överens om följande domslut och hemställer att Hovrätten meddelar dom i enlighet med denna samt att huvudförhandlingen ställs in. Domen skall gälla omedelbart och utan hinder utav allt den vunnit laga kraft.

DOMSLUT

1. Terése Sörslätt skall ha fortsatt ensam vårdnad om Åke Sörslätt (110128-4618).
2. Åke Sörslätt skall ha umgänge med Jacob Karlsson enligt följande
 - a) varje jämn helg under fyra timmar lördag och söndag i närvaro av umgängesstöd i Stockholm under tre månaders tid och därefter
 - b) varje jämn helg under sex timmar lördag och söndag i närvaro av umgängesstöd i Stockholm under tre månaders tid och därefter
 - c) varje jämn helg lördag och söndag mellan kl. 09:00-15:00 under en tidsperiod om sju månader



Advokatbyrån Kardell & Rittsél AB

- d) därefter skall umgänge ske varje jämn helg från söndag morgon kl. 10:00 med hämtning hos Terése Sörslätt samt lämning måndag morgon kl. 09:00 på Åkes förskola under en tidsperiod om tre månader.
- e) därefter skall umgänge ske varje jämn helg fredag eftermiddag kl. 15:30 med hämtning vid Åkes förskola samt lämning på söndagen hos Terése Sörslätt kl. 14:00, under en tidsperiod om tre månader.
- f) därefter skall umgänge ske varje jämn helg fredag eftermiddag kl. 15:30 med hämtning vid Åkes förskola samt lämning måndag morgon kl. 09:00 vid Åkes förskola.
- g) varannan julhelg, från och med den 23 december klockan 14:00, till och med den 30 december klockan 14:00, med start julen 2017.
- h) varannan nyårshelg, från och med den 30 december klockan 14:00, till och med den 6 januari klockan 14:00, med start nyåret 2018/2019.
- i) varannan påskhelg, från och med onsdagen innan skärtorsdagen kl 14:00, till och med annandag påsk klockan 14:00, med start påsken 2018.
- j) sommaren 2017 skall Åke ha rätt till 1+1 veckors umgänge med Jacob Karlsson. därefter skall sommarumgänget ske varje år fördelat på 1+1+1 veckor.
- k) Jacob Karlsson skall hämta och lämna Åke hos Terése Sörslätt vid de tillfällen som Åke inte lämnas och hämtas vid förskolan.
- l) Åke skall årligen ha rätt till fyra veckors obruten samvaro med Terése Sörslätt. Terése Sörslätt skall varje år senast den 15 mars meddela Jacob Karlsson vilka veckor hon avser att ha semester.

Advokatbyrån Kardell & Rittsél AB

Parterna är vidare överens om att följande antecknas i domskälen eller i annat protokoll:

Parterna är överens om att Åkes mående måste styra omfattningen utav umgänget med Jacob Karlsson, varför parterna skall följa sjukvårdens rekommendationer rörande Åkes mående. Det måste finnas en följsamhet i umgänget om Åke inte mår bra.

Parterna är överens om att, för Åkes bästa, ansöka om familjebehandling via Södermalms Stadsdelsförvaltning.

Parterna är vidare överens om att för det fall Terése Sörslätt kommer att flytta i framtiden så skall hon tillse att Åke har rätt till umgänge med Jacob Karlsson i enlighet med denna dom.

Den upptrappning som parterna har överenskommit rörande Åkes umgänge med Jacob Karlsson, skall räknas utifrån det reella umgänget, d.v.s. semestrar och eventuella sjukperioder, där Terése Sörslätt åtar sig att uppvisa läkarintyg, skall ej inräknas inom de tidsangivelser som angivits i upptrappningen.

Vad det gäller det lov och storhelgsumgänge som Åke skall ha med Jacob Karlsson, i enlighet med ovanstående överenskommelse, så skall inte det ske innan upptrappningen av umgänget är genomfört. För det fall upptrappningen är färdig under nyåret 2016/2017 så skall Åke tillbringa denna nyårshelg hos Jacob Karlsson.

Jacob Karlsson kommer att ha en tredje person närvarande under umgänget med Åke, detta för att båda parter skall känna sig trygga med umgänget. Detta gäller naturligtvis ej under den tidsperiod då umgänge sker med umgängesstöd.

Parterna är vidare överens om att Åke skall ha ett mobilarmband så att han när som helst kan ringa till båda sina föräldrar.

Stockholm den 29/3 2015

Advokat Maria Kardell såsom ombud för
för Jacob Karlsson

Stockholm den 29/3 2015

Advokat Anna Edelhjelm såsom ombud
för Terése Sörslätt



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.